

## KONTAKT

Dorfstraße 39  
25572 Sankt Margarethen  
[Hicran.Taraz@Outlook.de](mailto:Hicran.Taraz@Outlook.de)  
WhatsApp: +49 151 50427255

## PSYCHOLOGISCHE EXPERTISE

**Datum:** 16. Februar 2026

### Expertise zum Umgangsrecht der Großeltern (§ 1685 BGB)

#### 1. Gesetzliche Grundlage

- **§ 1685 Abs. 1 BGB:** Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Kindeswohl dient.
- **§ 1685 Abs. 2 BGB:** Auch andere enge Bezugspersonen können ein Umgangsrecht haben, wenn sie für das Kind Verantwortung getragen haben.
- **§ 1685 Abs. 3 BGB:** Die Vorschriften des § 1684 BGB gelten entsprechend, insbesondere die gerichtliche Durchsetzung und die Möglichkeit einer Umgangspflegschaft.

#### 2. Rechtsprechungsbeispiele

##### a) BGH, Beschluss vom 12.07.2017 – XII ZB 350/16

- **Sachverhalt:** Großeltern beantragten ein Umgangsrecht mit ihrem Enkel, die Eltern lehnten den Kontakt ab.
- **Entscheidung:** Der Bundesgerichtshof lehnte den Antrag ab.
- **Begründung:**
  - o Das Umgangsrecht der Großeltern ist kein Automatismus, sondern hängt vom Kindeswohl ab.
  - o Bei schwerem Konflikt zwischen Eltern und Großeltern kann der Umgang das Kind in einen Loyalitätskonflikt bringen.
  - o Das Elternrecht (Art. 6 GG) hat Vorrang, solange der Kontakt nicht eindeutig förderlich für das Kind ist.

##### b) Familiengericht, Az.: 2 F 86/25

- **Sachverhalt:** Eltern wollten den Kontakt ihres geistig behinderten Kindes zu Pflege-Großeltern unterbinden.
- **Entscheidung:** Das Familiengericht erlaubte den Umgang.
- **Begründung:**
  - o Der Kontakt war für das Kind förderlich und stabilisierend.
  - o Das Gericht stellte klar, dass das Kindeswohl im Einzelfall über den Elternwillen gestellt werden kann.
  - o Die besondere Bindung zwischen Kind und Großeltern wurde als schützenswert anerkannt.

**3. Bedeutung für die Praxis**

- Großeltern müssen darlegen, dass der Kontakt förderlich für die Entwicklung des Kindes ist (emotionale Bindung, Stabilität, Unterstützung).
- Gerichte wägen ab zwischen dem Elternrecht und der Bedeutung der Großeltern für das Kind.
- Positive Bindungen und Unterstützung durch Großeltern werden anerkannt, Konflikte und Belastungen können das Recht einschränken.
- **Beispiel BGH XII ZB 350/16:** Umgang abgelehnt bei Loyalitätskonflikt.
- **Beispiel FamG 2 F 86/25:** Umgang erlaubt, da Kindeswohl über Elternwillen gestellt wurde.

**4. Beispielhafte Argumentationslinie für Großeltern**

- Nachweis einer starken Bindung zum Enkel (z.B. regelmäßige Betreuung, gemeinsame Aktivitäten).
- Darstellung der positiven Wirkung auf das Kind (emotionale Stabilität, Förderung sozialer Kompetenzen).
- Betonung, dass der Kontakt nicht gegen die Erziehungsvorgaben der Eltern gerichtet ist, sondern diese ergänzt.
- Verweis auf die gesetzliche Grundlage (§ 1685 BGB) und einschlägige Rechtsprechung (BGH XII ZB 350/16; FamG 2 F 86/25).



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ  
Klinik & Kognitive Psychologie  
Dip.Nr. 92547//38245//10645